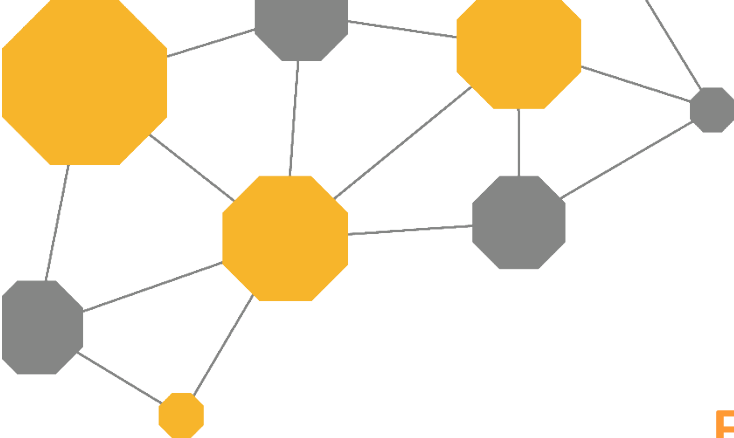




FOCUS

L'autorisation de voyage pour les mineurs

À l'approche des beaux jours, vous observez peut-être au sein de votre service une hausse des demandes d'autorisations parentales de voyage pour les mineurs. Que recouvre précisément cette autorisation et quelles sont les conditions à remplir pour l'obtenir ?

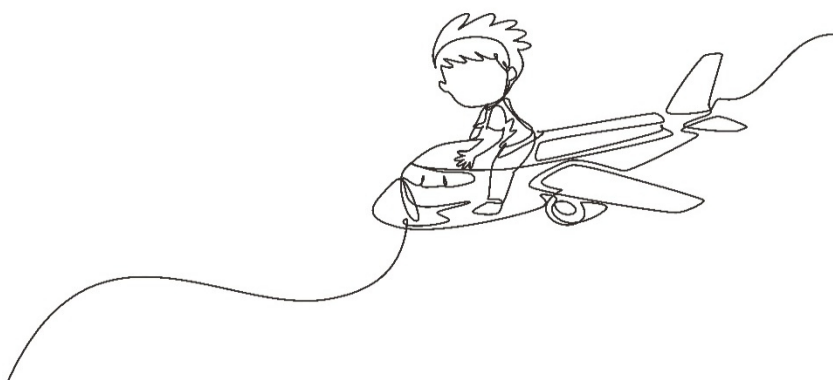


TABLE DES MATIÈRES

1. De quoi s'agit-il ?	2
2. Qui peut la demander ?	2
3. Comment est délivré le document ?	2
4. Où introduire la demande ?	3
5. Si le nom de famille du parent est différent de celui de son enfant ?	3
6. Les autres documents de voyage	3
5.1. La Kids-ID ou l'eID	3
5.2. Le passeport	4

1. De quoi s'agit-il ?



L'autorisation parentale pour un voyage à l'étranger d'un enfant mineur est remise **aux enfants mineurs qui voyagent seuls ou sans être accompagnés de leurs parents**.

Il peut s'agir, par exemple, d'un voyage avec les grands-parents, de camps organisés par des mouvements de jeunesse ou de sorties scolaires à l'étranger.

L'autorisation de voyage **n'est pas un document légalement obligatoire**, mais elle est **recommandée par le [SPF Affaires étrangères](#)** afin d'éviter tout malentendu lors des contrôles.

2. Qui peut la demander ?



Seul **un parent exerçant l'autorité parentale** peut demander l'autorisation de voyage.

Les parents d'accueil ou les grands-parents ne le peuvent donc pas

Il suffit généralement **qu'un seul parent donne son autorisation**, sauf si les autorités étrangères exigent expressément l'accord des deux parents.

Peu importe que les parents soient séparés ou résident à des adresses différentes ; n'importe quel parent peut demander ce document s'il ou elle détient encore l'autorité parentale.

Il n'est pas nécessaire d'informer l'autre parent de la délivrance de l'autorisation.

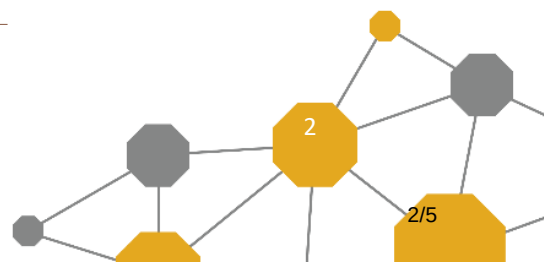
Si l'enfant ne voyage qu'avec l'un de ses parents, il est possible de faire attester par écrit l'accord de l'autre parent, de faire légaliser la signature par la commune et d'emporter cet accord écrit en voyage.

La question des voyages à l'étranger est parfois prévue dans les **conventions de divorce** (l'autre parent doit donner son accord ou être informé). Il est donc utile de demander si la convention de divorce ou de garde prévoit quelque chose à ce propos.

3. Comment est délivré le document ?



Étant donné que l'utilisation de l'autorisation de voyage ne repose pas sur une législation (inter)nationale, il n'existe **pas de formulaire officiel à cet effet**.



Le plus simple est que la commune fournisse un modèle que le parent qui n'accompagne pas l'enfant remplit et signe. Il est préférable de faire **légaliser la signature**.

Un modèle est disponible sur OrangeConnect ([Modèle d'autorisation parentale de voyage - Vanden Broele Connect](#)).



Attention : c'est toujours le parent qui donne son autorisation qui doit signer le document.



Une autre façon de **délivrer cette attestation** consiste à introduire une demande numérique via **eGovFlow**. Le citoyen confirme alors la demande d'attestation en cliquant sur « lu et approuvé » ou en signant avec son eID (selon les paramètres).

4. Où introduire la demande ?

D'un point de vue juridique, la commune dans laquelle la demande d'autorisation de voyage est introduite n'a pas d'importance.

Il s'agit en fait uniquement de **légaliser la signature** (ou l'approbation) d'un parent.

Certaines communes limitent cette procédure aux demandes pour lesquelles soit l'enfant, soit le parent, réside dans la commune.

D'autres communes limitent cette procédure aux demandes pour lesquelles l'enfant réside dans la commune.

5. Si le nom de famille du parent est différent de celui de son enfant ?

En principe, cela ne doit pas poser de problème.

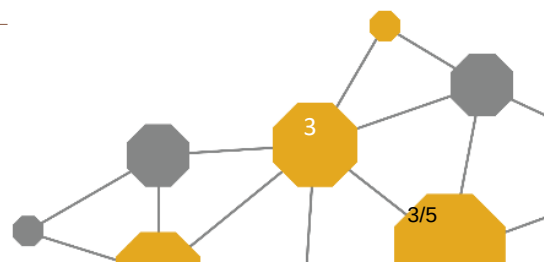
Mais pour pouvoir donner des explications ou des preuves lors d'éventuelles questions sur la différence de noms de famille, il peut être utile de se munir d'un **extrait de l'acte de naissance de l'enfant**.

6. Les autres documents de voyage

5.1. LA KIDS-ID OU L'EID

Dans tous les pays de l'Union européenne, la **Kids-ID** est acceptée comme document de voyage valide.

La délivrance de la Kids-ID :



- Que les parents vivent ensemble ou séparément, l'autorité parentale reste exercée par les deux parents : **chacun d'eux peut demander la carte d'identité auprès de la commune de résidence de l'enfant quels que soient l'hébergement et l'adresse officielle de l'enfant.** L'accord de l'autre parent n'est pas requis.
- **L'enfant doit être présent.**
- En cas de **séparation** de fait connue de la commune, en cas de séparation de corps ou de biens, ou de divorce, il semble néanmoins prudent, indépendamment d'un indice de désaccord, d'**avertir l'autre parent.**
 - Il est recommandé à la commune d'adresser une notification ([annexe 8](#)) à l'autre parent dans les 3 jours suivant l'établissement du document de base du mineur concerné. La Kids-ID ne sera en effet délivrée que 2 - 3 semaines après l'établissement du document de base. L'autre parent dispose alors de 7 jours pour faire part, par écrit, de son désaccord sur la demande de Kids-ID. Ce désaccord doit être motivé, c'est-à-dire étayé par des preuves (un jugement, un PV indiquant qu'il existe des problèmes...). Le simple fait pour le parent d'indiquer qu'il ne veut pas que son enfant parte en voyage ne constitue pas une raison suffisante pour s'opposer à la délivrance de la Kids-ID.
- Si un des deux parents, sur base d'une décision judiciaire, s'est vu attribuer l'autorité parentale exclusive, alors seul ce parent, accompagné de l'enfant, peut demander la Kids-ID.

La **Kids-ID** est délivrée aux **enfants de moins de 12 ans**, à la demande de la personne ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur l'enfant concerné. Elle n'est donc pas obligatoire.



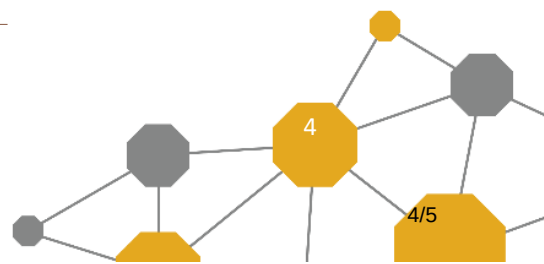
A partir de 12 ans, l'eID devient obligatoire. Tout Belge inscrit aux registres de la population doit être en possession d'une carte d'identité électronique dès l'âge de 12 ans accomplis. Cette obligation découle de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991, combiné aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.

À partir de 15 ans, l'obligation de porter l'eID sur soi s'applique. Avant 15 ans, l'enfant doit posséder la carte, mais n'est pas tenu de l'avoir en permanence sur lui.

5.2. LE PASSEPORT

Pour les pays hors UE, il est recommandé de demander confirmation auprès de la représentation diplomatique en Belgique du pays de destination ou auprès du SPF Affaires étrangères à Bruxelles. Si ces pays n'acceptent pas la Kids-ID ou l'eID comme document de voyage, un **passport** est requis.

La délivrance du passeport :



- Selon le SPF Affaires étrangères et selon la législation actuelle, si un parent demande un passeport belge pour son enfant, la commune doit considérer qu'il y a un **accord implicite de l'autre parent**, sauf s'il y a des raisons claires et concrètes d'en douter.
- **MAIS** un parent peut faire en sorte que la délivrance d'un passeport belge à son enfant ne se fasse qu'avec son **accord explicite**. Pour ce faire, il doit suivre les instructions contenues dans ce formulaire : [Demande d'accord explicite des deux parents en cas de délivrance de passeport ou de document de voyage - Vanden Broele Connect](#).

